

**【제 목】 : 응급의료비 미수금 대지급 구상업무 수행지침 개선
필요(권고)**

【내 용】

- 의료급여실은 「응급의료에 관한 법률」 제22조에 의하여 의료기관 등이 응급환자에게 응급진료 및 이송처치를 제공하고 응급의료 비용을 지불받지 못하였을 경우, 미수금을 대지급하고 추후 응급환자 본인 및 상환의무자에게 대지급금을 상환 받는 업무를 보건복지부로부터 위탁받아 수행하고 있으며,
- 응급의료비 미수금 대지급금 구상을 위한 업무처리 절차 및 방법 등의 기준을 정하고 업무의 효율성을 제고하기 위해 ‘응급의료비 미수금 대지급 구상업무 수행지침’을 마련하고 보건복지부의 승인을 받아 운용하고 있다.
- 해당지침에서 현지실태조사 대상자를 정할 때는 ‘응급의료비 대지급금 미상환자 중 ① 직장보수월액이 150만원 이상인 직장가입자, ② 지역건강보험료가 월 9만원 이상인 지역세대원 및 세대주’를 대상으로 하고, 지급명령 대상자를 정할 때는 ‘미상환자 중 건강보험료 월 9만원 이상 납부자는 전건 지급명령하고, 월 9만원 미만 납부자는 대지급금 5백만원 이상인 건을 지급명령’하도록 정하고 있다.

 참고자료: 【구상업무 수행지침】

구분	기준	
현지실태조사	- 직장가입자 : 직장보수월액 150만원 이상 - 지역세대원 및 세대주 : 지역 건보료 9만원 이상	
지급명령	월 9만원 이상 납부	지급명령 시행
	월 9만원 미만 납부	대지급금 500만원 이상인 경우에 한해 지급명령 시행

- 이에, 기준으로 정하고 있는 직정보수월액과 건강보험료 설정근거를 검토한 결과, 2015년에 지침 개정* 시, 【표 6】 ‘지급명령 대상자

등 설정 현황’ 과 같이 「민사집행법」 제246조(압류금지채권)에 따른 압류금지 최저생계비 150만원을 기준으로, 당시 건강보험료 부과율(6.07%)을 반영하여 최저 기준을 9만원으로 설정한 사실을 확인하였다.

* (◇부-2504호, 2015.9.21.) “응급의료비 미수금 대지급 구상업무 수행지침 개정(안) 보고”

【표 6】 지급명령 대상자 등 설정 현황

구분	직장보수월액	건강보험료	설정기준
직장가입자	1,500,000원 이상	90,000원 이상	2015년 보험료를 6.07% 반영
지역가입자	-	90,000원 이상	직장보험료 기준 준용

- 그런데, 민사집행법 등 관련 법령 확인 결과 **【표 7】 ‘민사집행법 시행령 개정 이력’** 과 같이 최근 압류금지 최저금액이 185만원으로 개정(‘19.3.5.)됨에 따라, 응급의료비 미수금 대지급금 상환을 위한 직장보수월액 및 그에 따른 건강보험료를 개정된 법령에 맞춰 현행화 할 필요가 있다.

【표 7】 민사집행법 시행령 개정 이력

민사집행법 시행령 대통령령 제23004호(2011.7.1.)	민사집행법 시행령 대통령령 제29603호(2019.3.5.)
제3조(압류금지 최저금액) 법 제246조제1항 제4호 단서에서 “「국민기초생활 보장법」에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액” 이란 <u>월 150만원</u> 을 말한다.	제3조(압류금지 최저금액) 법 제246조제1항 제4호 단서에서 “「국민기초생활 보장법」에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액” 이란 <u>월 185만원</u> 을 말한다.

【조치할 사항】

- 업무상임이사는 응급의료비 미수금 대지급 구상업무의 근거가 되는 수행지침을 현행화 하는 등 관련 법령의 개정에 맞춰 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)